



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 101/PUU-VII/2009**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
SELASA, 14 JULI 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 101/PUU-VII/2009**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

- H.F. Abraham Amos, S.H.
- Djamhur, S.H.
- Drs. Rizki Hendra Yoserizal, S.H.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 14 Juli 2009, Pukul 10.00 – 10.38 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1) | Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. | (Ketua) |
| 2) | Maruarar Siahaan, S.H. | (Anggota) |
| 3) | Dr. Harjono, S.H., MCL | (Anggota) |

Alfius Ngatrin, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon :

- H.F. Abraham Amos, S.H.
- Djamhur, S.H.
- Drs. Rizki Hendra Yoserizal, S.H.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Sidang Panel untuk Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3 X

Assalamualaikum wr. wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Saudara para Pemohon, untuk mengawali persidangan hari ini terlebih dahulu saya persilakan untuk memperkenalkan diri siapa-siapa yang hadir. Silakan.

2. PEMOHON : HENCE FERNANDO ABRAHAM AMOS, S.H.

Baik, selamat pagi.

Assalamualaikum wr. wb.

Salam sejahtera buat Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dan para hadirin sekalian. Perkenalkanlah saya, nama saya Hence Fernando Abraham Amos, S.H. Saya sebagai Koordinator Forum Komunikasi Komunitas Kandidat Advokat Indonesia.

Terima kasih.

3. PEMOHON : DJAMHUR, S.H.

Terima kasih, perkenalkan nama saya Djamhur, S.H., wakil dari Forum Komunitas Kandidat Advokat dan Advokat Independen Indonesia, terima kasih.

4. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., MS.

Ya, lanjut.

5. PEMOHON : DRS. RIZKI HENDRA YOSERIZAL, S.H.

Terima kasih, Bapak Hakim yang mulia.

Nama saya Drs. Rizki Yoserizal, S.H., sebagai Sekretaris Jenderal Forum Komunitas Kandidat Advokat Indonesia.

6. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Cukup? Atau masih ada lagi?

7. PEMOHON : H.F. ABRAHAM AMOS

Kami pikir untuk sementara cukup, karena kami mewakili keseluruhan anggota yang belum mendapatkan kesempatan pada persidangan hari ini. Terima kasih.

8. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Baik, Saudara Pemohon, ini merupakan sidang pertama dan sidang ini adalah sidang untuk pemeriksaan pendahuluan dari permohonan pengujian Undang-Undang Advokat. Untuk pemeriksaan pendahuluan akan dilakukan oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi. Pada pemeriksaan pendahuluan ini agendanya adalah untuk mendengarkan penjelasan permohonan dari Pemohon, kemudian juga memeriksa kelengkapan dari permohonan. Dan yang ketiga adalah apabila dipandang perlu memberikan nasehat kepada Pemohon. Untuk yang pertama saya persilakan sekarang Saudara Pemohon untuk menjelaskan pokok-pokok permohonan Saudara.

9. PEMOHON : H.F. ABRAHAM AMOS

Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Panel Majelis Hakim yang mulia. Pertama-tama perkenalkanlah kami untuk menyampaikan pokok-pokok permasalahan yang terjadi sampai dengan kami mengajukan pengujian materiil. Jadi pada dasarnya, kami yang mengajukan adalah Komunitas Advokat Indonesia. Dengan terbitnya KMA 052/5/2009 *juncto* KMA 064/5/2009 *juncto* KMA 065/5/2009. Jadi maknanya kami menyadari bahwa untuk pengambilan sumpah advokat itu sudah tidak dapat dilaksanakan akibat pertikaian dari Peradi dan KAI, intinya di situ.

Kami sudah coba untuk menjembatani tapi kenyataan kami tidak punya nilai apa-apa di hadapan para senior. Yang ada itu hanya mempertahankan egosentrisme, pemahaman masing-masing, yang mungkin bagi kami itu hanya antinomi-antinomi, pada faktanya kami merasa tidak bakal diperjuangkan kepada kami. Apalagi dengan pengedaran SMS atau mengajak kami mengadakan demonstrasi atau memasuki gedung institusi negara yang patut kami hormati, jadi kami merasa bahwa itu bukan teladan dari slogan *offition mobil*.

Mungkin Panelis Yang Mulia sudah membaca surat-surat kami kepada seluruh institusi negara bahwa kami merasa itu adalah hasutan, agitasi maupun pengaruh-pengaruh yang telah menginjak-injak kode

etik advokat. Oleh karena itu kami merasa mempunyai hak untuk menyampaikan hal-hal yang dipandang oleh kami sudah menjurus kepada tindakan-tindakan yang negatif, itu yang pertama.

Yang kedua, perihal pengambilan sumpah, ketentuan Pasal 2 ayat (3) yang notabene seluruh agenda pelaksanaan pelantikan dan pengangkatan advokat harus disampaikan kepada Mahkamah Agung. Kami protes, apa urusannya domain organisasi advokat dicampuri oleh institusi negara. Sedangkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) secara tegas undang-undang menyatakan bahwa itu adalah independensi dari pada organisasi advokat.

Persoalan yang ketiga, setelah kami teliti bahwa ketentuan Pasal 1 sampai Pasal 4 merupakan aturan formalistis di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dari Pasal 5 sampai Pasal 29, itu adalah ketentuan materiil. Bagaimana mungkin peraturan formalistis yang mengatur mengenai laporan-laporan dari organisasi advokat untuk pengangkatan dan pelantikan kepada Mahkamah Agung, kemudian pengambilan sumpah yang diperintahkan oleh Pasal 4 ayat (1) diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk pengambilan sumpah. Intinya bahwa organisasi advokat sudah mengajukan anggota-anggota yang harus diambil sumpahnya yang sudah dilakukan pengangkatan dan pelantikan.

Tapi pada kenyataannya pengajuan itu ditolak dan terbitlah KMA 052. Maka kami sebagai kandidat advokat merasa telah dicerai hak-hak konstitusional kami, sehingga kami berpikir perlu ditelaah lebih jauh sesuai dengan pertimbangan hukum dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004 mengenai determinasi Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung.

Dengan demikian seluruh pengajuan kami di dalam materi uji materiil kami lengkapi dengan alat-alat bukti yang kami kumpulkan secara sah dengan campur tangan pihak ketiga yaitu Peradi yang notabene roh daripada organisasi ini dianggap sudah mati meskipun raganya masih ada. Dengan bantuan dari rekan kami, kami berterima kasih bahwa fakta-fakta telah dijawab oleh pemerintah bahwa organisasi Peradi maupun KAI sebenarnya secara konstitusional tidak terdaftar di institusi negara. Oleh karena itu kami mengajukan dan memohon kebijaksanaan daripada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk dipertimbangkan.

Demikian tiga buah *pointer* garis besar yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

10. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Baik. Jadi ini Pemohonnya dari Forum Komunitas Kandidat Advokat ya, dan Advokat Independen Indonesia (ForKom KAI).

Saudara, ini organisasi yang tentunya belum berbadan hukum Saudara Pemohon ya?

11. PEMOHON : H.F. ABRAHAM AMOS

Saya kira sudah ada, tapi kami memang akan melengkapi di dalam pemeriksaan awal, kemudian kalau memang dapat kesempatan kami akan ajukan secara resmi tapi kami bawa di sini, sudah berbadan hukum sejak tanggal 28 Agustus.

12. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Ya, baik. Kalau belum berbadan hukum ya Saudara akan bertindak sebagai perseorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Jadi terserah saja karena dalam pengujian undang-undang tentu saja harus jelas posisinya, apakah akan mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama atau akan mendalilkan sebagai badan hukum atau lembaga negara atau kesatuan masyarakat hukum adat. Jadi biasanya kami memang mengkualifikasikan kalau berbagai asosiasi atau forum yang belum berbadan hukum ya kita kategorikan sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, ini hanya untuk kejelasan saja.

Yang kedua yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam uji materi ini adalah Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ini Undang-Undang Advokat memang termasuk undang-undang yang paling sering dimintakan pengujian di Mahkamah Konstitusi, mungkin ini sudah yang ke (...)

13. PEMOHON : H.F. ABRAHAM AMOS

Ketujuh kali, Pak.

14. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Yang beberapa?

15. PEMOHON : H.F. ABRAHAM AMOS

Yang ketujuh.

16. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Saudara hafal itu. Tentu saja karena ini pengujian undang-undang terutama adalah persoalan konstitusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar meskipun Saudara di dalam uraiannya juga dikaitkan

dengan undang-undang yang lain, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Mahkamah Agung dan sebagainya. Jadi itu kejelasan dari permohonan Saudara, jadi Saudara mempersoalkan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saya akan mengundang Pak Hakim yang lain untuk mungkin ada pertanyaan atau klarifikasi? Pak Maru, silakan.

17. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baik, Saudara Pemohon ini seperti dikatakan oleh Ketua Panel tadi, uji konstusionalitas. Oleh karena itu kalau saya melihat struktur permohonan Anda mungkin karena terlalu bersemangat ini atau marah, iya kan? Menurut saya agaknya harus lebih fokus. Kalau sasarannya adalah pasal-pasal mengenai sumpah, kemandirian, dan lain sebagainya tentu fokusnya di sana Anda jelaskan di mana kira-kira dasar atau landasan pengujian konstusionalnya atau yang bertentangan dengan konstitusi. Sehingga misalnya Anda di dalam halaman berapa ini, bisa membingungkan juga sehingga Mahkamah Konstitusi bisa tidak fokus betul itu.

Di halaman 11 Anda mengutip lagi misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi dan kemudian membuat amar, amarnya itu, kemudian membuat analisis tentang masalah hukum lagi dan beberapa pasal-pasal itu yang mengutip langsung susunan-susunan yang ada yang barangkali bisa direstrukturisasilah sehingga sorotannya itu lebih gampang. Agaknya itu juga merupakan suatu problem bagi hakim, di pengadilan umum juga begitu. Seolah-olah makin panjang penjelasan makin bagus. Jadi kalau kita dulu di peradilan umum selalu membandingkan bagaimana model-model permohonan itu yang di dalam suatu kecepatan membutuhkan dia fokus, iya kan? Sehingga misalnya banyak yang mungkin bisa kita lalui ini dan tidak menyeret pikiran kita keluar dari fokus itu. Nanti Anda alami sendiri di pengadilan negeri mungkin kalau klien lebih panjang gugatan dan jawaban lebih bagus, tapi hakim tidak bisa baca itu karena sekian ratus perkara, misalnya kan. Makanya kalau model zaman dulu itu Goey Yok Shong merupakan suatu referensi dalam cara membuat gugatan, singkat tapi fokus, padat.

Sekarang masalahnya adalah konstusionalitas sumpah itu, tandingannya atau bandingannya atau gandengannya karena dia sudah merupakan organisasi yang mandiri. Nah, mungkin Anda bahas di sini konstusionalitasnya yang menjadikan bahwa sumpah di pengadilan tinggi tidak relevan lagi dengan kaitan Putusan Mahkamah Konstitusi ini yang Anda harus olah lagi sehingga misalnya ini analisis tentang masalah hukum saya kira sudah bisa mulai dari awal sedikit banyak mengenai *legal standing* Anda dulu, kemudian pokok permohonan, analisisnya, tentu fokus tetap.

Anda sekarang mengatakan sudah independen itu organisasi advokat, *ngapain* harus disumpah oleh pengadilan tinggi kan. Pengawasan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada lagi urusan, *ngapain?* Kalau itu merupakan bagian pengawasan, oke. Tetapi Anda buat dalam struktur sehingga di dalam petitum juga harus lebih fokus. Pertama, Pasal 56, Pasal 57 perhatikan! Kalau dia bertentangan dengan Konstitusi harus dideklarasikan dulu baru kemudian petitum kedua, kemudian deklarasi bahwa itu tidak mengikat lagi, jadi kalau Anda perhatikan itu petitum Anda menyatakan substansi bla bla bla, kontraproduktif dengan diktum bla bla bla sehingga perlu dicabut. Ndak begitu lagi, menyatakan pasal ini bertentangan dengan konstitusi, iya kan? Menyatakan pasal ini ini ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Habis dia, Pak. Nah ini yang masalah ini dalam perdebatan kita itukan. Nanti ada di dalam risalah itu ada, Bapak misalnya tidak membuat bingung hakim atau istilahnya tidak menjadi malas melihatnya. Nah itu teknik yang Anda akan temukan nanti juga kalau menjadi *lawyer* di pengadilan negeri, kalau makin panjang hakim tidak punya waktu untuk membacanya, oleh karena itu harus kita giring *straight to the point*. Saya kira itu kalau namanya nasihat mungkin ya nasihat, kalau namanya komentar ya komentar ya.

Terima kasih, Pak Ketua.

18. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Hakim Pak Maruarar bahwa permohonan ini agaknya ada nilai marahnya, begitu ya? Jadi karena marah ya Anda tidak bisa memulai dari mana marah itu dituangkan. Tapi Anda sekarang berhadapan dengan sebuah sistem peradilan, dalam sistem peradilan itu ada hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan bagaimana cara mengajukan permohonan yang tujuannya adalah mempermudah hakim untuk memahami apa yang Anda mohonkan tapi juga Anda juga lebih fokus pada apa yang Anda mohon.

Sebetulnya sangat sederhana pertama permohonan itu diajukan oleh Pemohon yang berkepentingan, oleh karena itu di dalam permohonan selalu dimasalahkan selain siapa yang memohon, yang boleh memohon, kapasitasnya sebagai apa lalu dia juga ada kepentingan. Kepentingannya terhadap apa? Kepentingan terhadap ketentuan yang dimohonkan itu.

Anda sebut di sini beberapa pasal yaitu Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 ayat (1) dan (3) itu yang menjadi fokus Anda. Katakan saja apa sih yang menjadi kerugian Anda dengan adanya Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 ayat (1) dan (3) ini dan kerugian itu harus berkaitan langsung dengan kerugian yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar karena pengujian yang bisa dilakukan adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Itu yang Anda harus sampaikan. Siapa Anda, apakah sebagai

perhimpunan atau perorangan? Yang dengan kemudian, dengan kualifikasi itu punya kepentingan. Kepentingan terhadap apa? Kepentingan terhadap, kalau di sini diuji, kepentingan terhadap, kalau pasal-pasal itu tidak ada, itu bagaimana? Kalau pasal itu ada, mengapa? Itu kepentingan langsung Anda.

Setelah itu, Anda pun juga harus membuktikan yang Anda minta itu, Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 ayat (1) dan (3) itu karena ujinya adalah uji materiil, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Isinya banyak Undang-Undang Dasar 1945 itu. Kalau kemudian Anda merujuk pada hak asasi manusia, itu ada pasal-pasalnya.

Anda sebut di sini, tapi secara jelas yang mana itu? Itu, halaman 14 itu, ada sebuah "Sistem konstitusional", lalu bagaimana itu? Pasal mana itu, bagaimana sebut Anda 27, 28A, D, H, I, itu secara langsung bagaimana dirugikan hak Anda dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 18 itu? Jadi fokus di situ.

Kalau saya lihat halaman 14 maka Anda memasalahkan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 ayat (1) dan (3), tapi di depan saya lihat Anda juga sudah memuatkan pasal-pasal itu. Namun, tidak seluruh pasal, ya? Depan sendiri, ya? "Permohonan pengajuan uji materiil diuji atas substansi Pasal 2 ayat (1), (2), (3), Pasal 3 ayat (1) huruf F, Pasal 4 ayat (1), (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 12, banyak sekali, ya *juncto* Pasal 28, tapi pada permohonan Anda, petitumnya itu hanya menyebut Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 ayat (1) dan (3), itu saja. Dua pasal. Apakah memang ada beda di awal dan di akhir? Kalau *tokh* beda itu statusnya apa? Apa memang Pasal 5 Anda masalahkan atau tidak? Pasal 28 Anda masalahkan atau tidak? Ya, ini yang menurut saya harus difokuskan ke situ.

Kalau dilihat dalam menyatakan itu maka Anda menggunakan kata "Kontraproduktif". Apa itu, "Kontraproduktif", itu? Itu bukan bahasa hukum "Kontraproduktif" itu artinya, 'Yang mustinya diharapkan memproduksi tetapi malah menghambat produksi' itu "Kontraproduktif". Apa ini yang dimaksud? Ini, "*Sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi dengan pasal menimbulkan kontraproduktif*". Apa "Kontraproduktif" itu? Bahasa hukumkah atau bukan? Kalau yang dimaksudkan Undang-Undang Dasar itu, 'Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar'. Bukan "Kontraproduktif". Orang bisa menggunakan kata "Kontraproduktif" tapi *ndak* jelas maksudnya juga apa yang dimaksud "Kontraproduktif"? Ini di bidang hukum ini *straight* saja. Yang diminta adalah 'Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar'.

Masih pada hal yang sama disebutkan di sini, "*Dan kontradiksi terhadap Undang-Undang Dasar 1945*". "Kontradiksi", itu apa? "Kontradiksi" itu, 'bertentangan'? Jadi ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas, *term* hukumnya apa, Undang-Undang 24 juga sudah jelas *term* hukumnya apa. Tidak usah menciptakan *term* hukum baru yang justru nanti menimbulkan tafsir yang beda. Nah, ini

bisa digunakan. *Term-term* Anda ini menimbulkan kontraproduktif, ya begitu, pada hakim ini. Tidak malah menjelaskan, malah hakim tidak paham tentang maksud Anda itu. Nah, itu baru tepat itu kata "Kontraproduktif".

Inilah hal-hal yang dinasihatkan kepada Anda. Karena sidang pagi hari ini maksudnya adalah menasihati Anda untuk menyempurnakan permohonan Anda itu. Menyempurnakan, dalam penyempurnaan itu kemudian ada hal-hal yang perlu difokuskan. Kan mudahnya begini, Anda sudah mengikuti persyaratan bagaimana menjadi seorang advokat, ya kan? Lalu, atas persyaratan itu Anda berhak untuk dilantik menjadi seorang advokat, ya kan? Pada saat mau dilantik, ada ketentuan bahwa pelantikan itu ada prosedurnya. Prosedurnya pada Pasal 2 dan pada Pasal 4 ayat (1), (3). Apakah prosedur A itu menghalang-halangi hak konstitusional Anda? Hak konstitusional itu ada sekian banyak. Hak konstitusional mana kira-kira yang terkait? Ya kan?

Kalau di sini Anda menguji dengan undang-undang, berarti undang-undang diuji dengan undang-undang, ya kan? Disebutkan di sini, *"...bertentangan dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan"*. Apa itu yang akan digunakan batu ujinya? Padahal Mahkamah Konstitusi menggunakan batu ujinya kepada Undang-Undang Dasar. Ini masih sejajar, undang-undang diuji oleh undang-undang.

Yang diperintahkan oleh Pasal 24C adalah *"Ujilah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar"*. Nah, itu harus dipenuhi ya? Kalau Anda sudah membuat satu argumentasi bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 ayat (1) dan (3), mungkin salah satunya bisa ditarik dari hak apa pun juga. Hak seseorang untuk mendapatkan pekerjaan, hak seseorang untuk tidak didiskriminasi, hak seseorang bahwa diperlakukan dengan pasti, itu semua Anda bisa diambil di situ, ya? Ambillah dari ketentuan Pasal 28 itu, ya? Banyak sekali. Itu uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya kan? Kalau itu sudah Anda buktikan, maka Anda tuntutanlah, permohonan bahwa ketentuan pasal itu supaya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Konsekuensinya nanti sudah menjadi konsekuensi dari putusan itu dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dimuat dalam berita negara. Anda minta atau tidak, kita diwajibkan untuk itu kalau mengabulkan. Itu yang terjadi di sini, ya. Jadi Anda fokuskan saja.

Umpamanya saja Pasal 2 ayat (3) bunyinya adalah *"Salinan surat keputusan pengantar advokat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan pada Mahkamah Agung dan Menteri."* Apa iya, *sih?* Apa begini saja lalu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? *"Salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri."*

Kalau dilihat dari Pasal 2 ayat (3), ini Mahkamah Agung dan menteri ini pasif saja. Ditunggu saja, dikirim salinan itu atau tidak, ya kan? Anda harus bergulat di sini. Apa konsekuensi dari Pasal 2 ayat (3)

ini terhadap kerugian Anda, ya kan? Apa kira-kira Anda ini memilih pasal yang salah? Bukan pasal ini sebetulnya. Yang menjadi hambatan Anda adalah Mahkamah Agung tidak akan, pengadilan negeri tidak akan mengambil sumpah Anda, ya kan? Itu kan? Apa itu karena Pasal 2 ayat (3)? Atau bukan karena pasal yang lain, ya kan? Untuk mengetahui yang mana? Anda pahami dulu surat Mahkamah Agung yang memerintahkan pengadilan tinggi untuk tidak melantik Anda itu dasar hukumnya yang mana, ya kan? Kira-kira begitu. Ini alur pikirannya. Alur pikiran Anda bagaimana Anda memahami pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Pasal 4 ayat (1), *"Sebelum jalannya profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya."* Apa itu kira-kira yang utama? Karena Anda tidak bisa bersumpah karena tidak pernah ada sidang terbuka pengadilan tinggi.

Lalu wajib bersumpah itu, bersumpah, siapa yang menyumpah? Siapa bersumpah? Apakah ini menimbulkan suatu konsekuensi bahwa sumpah Anda itu, Anda itu akan disumpah oleh ketua pengadilan tinggi.

Padahal kalau pasalnya bunyinya kan tidak sejelas itu. *"Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah hukum domisilinya."*

Mahkamah Agung sama Mahkamah Konstitusi itu hakimnya bersumpah berbeda. Cara sumpahnya beda. Kalau Mahkamah Konstitusi itu bersumpah di hadapan presiden.

Jadi ini suatu analisis hukum supaya Anda memperkuat itu. Karena nanti kalau ini disidangkan, yang diundang mungkin pemerintah, mungkin DPR, barangkali kalau nanti pihak terkaitnya MA juga diundang di sini, bisa saja, ya kan?

Hal-hal demikianlah mohon diperhatikan sehingga menurut saya jangan hanya tebalnya, jangan hanya marahnya, tapi tolong logika-logika hukumnya itu ditata dengan baik sehingga bagi siapapun juga yang membaca terutama hakim akan mendapatkan kejelasan maksud Anda karena permohonan Anda tidak hanya dibaca oleh hakim saja, pihak terkaitpun nanti juga mungkin diberitahu untuk bisa membaca permohonan Anda.

Saya kira begitu, Pak Ketua.

19. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Baik. Jadi, Saudara Pemohon sudah dapat masukan dari para anggota panel. Jadi, intinya Saudara diminta untuk lebih fokus melakukan restrukturisasi permohonannya secara lebih sistematis, lebih runtut, dimulai dari kewenangan, kemudian terutama kemudian *legal standing* kedudukan Saudara, kepentingan Saudara-Saudara yang tadi sudah saya tanyakan apakah akan mendalilkan sebagai perseorangan

saja ataukah sebagai badan hukum? Mungkin lebih gampang sebagai perseorangan karena Saudara perseorangan untuk kelompok orang yang merasa dirugikan. Sudah lulus ujian, sudah dapat sertifikat kok gak bisa praktek hanya karena sumpah. Kemudian pada pokok permohonannya pada intinya adalah bahwa mekanisme atau keharusan mengucapkan sumpah di sidang terbuka dari pengadilan tinggi itu sebagai sesuatu yang mungkin konstitusional tidak sesuai dengan hakekat advokat dan organisasi advokat yang diatur oleh undang-undang. Itu intinya seperti itu kan?

Nah, silakan kalau mau merespon dari masukan-masukan tadi atau nasehat tadi. Silakan Saudara Pemohon.

20. PEMOHON : H.F. ABRAHAM AMOS

Terima kasih buat Panelis Majelis Hakim yang mulia.

Mungkin saya hanya satu kata, kemudian diserahkan ke Sekjen yang mungkin akan memohon pertanyaan. Kami menangkap bahwa memang kompleksitas ini banyak dan atas usulan dari Panelis Majelis Hakim yang mulia mungkin kami persempit dan diberikan kesempatan. Kita perbaiki materinya agar lebih terfokus dengan pasal-pasal ini. Jadi kerugian materi apa yang kami alami akibat KMA itulah dalam pasal yang sudah disebutkan kami coba untuk lebih memfokuskan agar terfokus dengan tiga atau empat ayat saja dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kami kira itu.

Usulan dan kritik maupun perbaikan terhadap uji materiil ini kami sangat berterima kasih kepada Panelis Majelis Hakim yang mulia. Terima kasih, kami cuma itu

21. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Yang lain, kalau ada pertanyaan atau penjelasan lagi?

22. PEMOHON : DRS. RIZKI HENDRA YOSERIZAL, S.H.

Kami ucapkan terima kasih kepada Panel Majelis Hakim yang telah memberikan masukan-masukan ini, akan kami usahakan untuk fokus. Tapi pada dasarnya memang kami mengakui Panel Majelis Hakim yang mulia bahwa kami merasa dikecewakan dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 ini terutama Pasal 4, karena segala ketentuan untuk menjadi advokat bahkan saya juga dari LBH, dengan terbitnya undang-undang itu saya tidak bisa masuk ke pintu pengadilan.

Setelah saya mengikuti dengan segala macam yang disyaratkan dalam undang-undang tersebut juga tiba-tiba ada pasal yang menghalangi kami untuk dilantik dan ini betul-betul sangat mengecewakan kami sebagai kandidat advokat yang seharusnya itukan merupakan hak kami sebagai bangsa, sebagai warga bangsa negara

Indonesia ini untuk memperoleh kesempatan bekerja atau beraktivitas seperti yang dijamin dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tersebut.

Kira-kira mungkin karena memang kami merasa bahwa hak-hak kami dirugikan dengan adanya, kemudian ada juga ketentuan di dalam ini kami berfikir dengan sepengetahuan kami yang memang belum juga dilantik menjadi advokat menurut kami, ya dengan segala keterbatasan undang-undang tersebut mensinyalirkan bahwa organisasi mandiri, kebebasan, kenapa pelantikan advokat ini harus salin-salinnya harus diserahkan ke Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman yang nota bene harusnya sudah tidak bertanggung jawab kesana lagi. Itu paradigma lama. Kemudian juga kalau kita bandingkan dengan Pasal 8 kenapa yang tidak dipecat saja oleh organisasi itu yang ditembuskan kesana untuk dilarang. Bagaimana kalau umpamanya di sini seperti syarat-syarat formal Pasal 4 ini kemudian oleh Mahkamah Agung dijadikan arogansi, karena itu kan di situ tidak ada ketentuan mereka tidak boleh menolak tapi harus menjalankan. Bagaimana kalau mereka tidak mau menerima salinan itu. Ini hal-hal yang seperti ini juga akan menjadi pemikiran kami, nanti menjadikan kendala kami setelah dilantik dan mereka tidak mau. Ini yang kami pikirkan, Panel Majelis Hakim yang mulia. Kira-kira dari saya seperti itu dan kami ucapkan terima kasih dan akan kami fokuskan.

Terima kasih, Panel Majelis Hakim.

23. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Masih ada lagi? Silakan.

24. PEMOHON : DJAMHUR, S.H.

Terima kasih, Majelis Panel yang kami hormati.

Ya pada prinsipnya atas nasihat-nasihat Majelis yang sampaikan tadi mungkin kita akan perbaiki. Perlu kita sampaikan bahwa pada dasarnya gugatan ini timbul ini kami merasa tidak nyaman. Pada awalnya kami Undang-Undang Advokat ini Pasal 31 ini, ini sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, walaupun sudah dicabut tapi masih dilakukan oleh para advokat kepada orang yang tak berijin masih menggunakan Pasal 31. Nah, setelah itu kami ikuti semua ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-Undang Advokat baik mau ujian, pendidikan dan semua kita penuhi. Ternyata timbul lagi keputusan Mahkamah Agung Nomor 052. Sehingga kami dalam melakukan apa, sesuai dengan Pasal 28 bahwa setiap warga negara berhak atas hidup dan kehidupan, untuk hak hidup kami, istri dan anak kami ternyata terhambat juga dengan adanya 052. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu bagian masukan bagi gugatan kita di sini. Begitu, Ketua Majelis.

Saya kira cukup sekian, terima kasih.

25. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Masih ada tambahan lagi? Saudara Abraham? Cukup?

26. PEMOHON : H.F. ABRAHAM AMOS

Saya kira cukup, dan ada permohonan bahwa iijinkan kami dalam tiga hari ini untuk memperbaiki materi ini berdasarkan usulan dari panel kami terima karena pemikiran panel itu lebih objektif. Kami akui banyak kelemahan dan kami berterima kasih masukan-masukan itu. Sekian.

27. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Ya. Jadi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Saudara mempunyai waktu 14 hari paling lama tapi makin cepat makin baik, tapi undang-undang memberikan kesempatan 14 hari untuk perbaikan-perbaikan. Saran-saran perbaikan tadi sudah di masukkan, jadi lebih fokus saja dan yang batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri gak usah dengan undang-undang yang lain, mengaburkan dari permohonan itu sendiri.

Nah, Saudara sudah menyertakan 9 alat bukti surat, mungkin nanti masih ada tambahan, belum akan kami sahkan, mungkin sidang yang akan datang kalau ada tambahan silakan ditambahkan. Demikian juga kalau nantinya merasa perlu untuk menghadirkan ahli atau saksi silakan nanti daftarnya diajukan ke mahkamah.

Baik, jadi ya ini untuk berperkara di sini memang kalau Mahkamah Konstitusi sejak awal tidak mengharuskan sudah harus advokat sehingga Saudara masih bisa berperkara di sini karena kami memang setiap warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar ya dapat mengajukan permohonan pengujian, ya.

Baik. Masih ada yang ingin disampaikan? Cukup? Ya, jadi sekali lagi kami beri waktu 14 hari untuk perbaikan-perbaikan dan dengan demikian untuk sidang pertama Permohonan Nomor 101 ini kami nyatakan selesai dan sidang kami tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.38 WIB